

Nr. 58 Entwurf eines Schreibens des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern an den Stellvertreter des Führers. 12. März 1938

R 43 II/452, Bl. 91–92 Reinkonzept¹

Beginn:

Beginn:

Betr.: Ernennung und Beförderung von Beamten.

Auf Ihre Schreiben vom 13. 7. 1937² – III/04c-Mü. H 2185/41 – und 29. 11. 1937³ – III/04-Ho. F 2415-59 –.

Ich beabsichtige, den Runderlaß über Ernennung und Beförderung von Beamten nunmehr in folgender Fassung bekanntzugeben:

„1. Bei der Besetzung von Beamtenstellen und insbesondere bei der Beförderung von Beamten können nicht ausschließlich fachliche Gesichtspunkte maßgebend sein; es muß vielmehr eine sorgfältige und gerechte Abwägung der fachlichen, politischen, charakterlichen und sonstigen Bewertungsmerkmale stattfinden. Die Wahl muß jeweils auf den Beamten fallen, der für die zu besetzende Stelle unter den vorhandenen Anwärtern die beste Eignung besitzt. Die Eignung ergibt sich nicht nur aus dem Maß der Vorbildung und Fortbildung des Beamten und den hierbei erworbenen Abschlußzeugnissen, sondern vor allem aus den praktischen Leistungen, die ein Beamter bereits aufzuweisen hat. Bewertungsmerkmale für die Eignung des Beamten sind hierbei:

– a)

seine fachlich-beruflichen Leistungen,

– b)

⁴seine sonstigen, der Volksgemeinschaft dienenden Leistungen, so vor allem die politischen Leistungen für die Partei, ihre Gliederungen und angeschlossenen Verbände in der Vergangenheit und Gegenwart und die Kriegseleistungen.

– c)

seine allgemeine charakterliche Eignung sowie die Erfüllung völkischer Pflichten durch ihn (Familiengründung, Aufzucht gesunden Nachwuchses, Kinderzahl).

2. Für die Beurteilung der politischen Leistungen (1 b) des Beamten muß die Feststellung von besonderem Wert sein, ob, seit wann und in welchem Maße der Beamte während seiner dienstfreien Zeit an dem politischen Leben des Volkes durch Mitarbeit in der Partei, ihren Gliederungen oder ihren angeschlossenen Verbänden teilnimmt. Eine solche Mitarbeit steigert die Partei- und Volks-

¹ Vor Ausfertigung dem RMRk m. d. B. um Kenntnisaufnahme zugeleitet, dort am 15. 3. 1938 eingegangen. Mit zahlreichen Bleistiftanstreichungen und -marginalien des RKabR Killy. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12033.

² StdF gez. MD Sommer an RIM betr. bevorzugte Beförderung von Beamten mit Abschlußzeugnissen der Verwaltungsakademien. Es wurde, wie auch das Schreiben zu Anm. 3, dem RMRk mit dem RdErl.-Entwurf urschriftl. übersandt und nicht mehr zurückgegeben; R 43 II/452, Bl. 93 f.

³ StdF gez. Sommer an RIM betr. Beförderung von Beamten des mittleren Dienstes; ebd. Bl. 95 f. In beiden Schreiben hatte Sommer die Auffassung des StdF über den maßgeb. Stellenwert der polit. Beurteilung bei der Beamtenernennung und -beförderung entwickelt und dem RIM nahegelegt, sie in einem RdErl. den ORBeh. und den Provinzialstellen in Erinnerung zu rufen.

⁴ Marg. Killys zu Abs. b): „Die Leistungen der höheren und der leitenden Beamten (Gesetzgebung, Verwaltung) dienen in hohem Maße der Volksgemeinschaft und dem Gemeinwohl.“

12. März 1938

verbundenheit des Beamten und damit seinen Wert⁵. Umgekehrt wird ein Beamter, der im politischen Leben des Volkes nicht aktiv mitarbeitet, ⁶obwohl ihm dies seine dienstlichen und persönlichen Verhältnisse gestatten, in der Regel als politisch interesselos und damit für eine Beförderung als ungeeignet anzusehen sein⁷, mag er auch seiner fachlichen Fortbildung noch so große Aufmerksamkeit widmen.

3. Bei Abwägung der verschiedenen Bewertungsmerkmale wird daher folgendes zu beachten sein: Ein Beamter genügt nur dann den an ihn gestellten Anforderungen des nationalsozialistischen Staates, wenn er auch außerhalb seines Dienstes bedingungslos für ihn eintritt⁸. Daneben ist es selbstverständlich, daß der Beamte für die ihm zugedachte Stelle fachlich geeignet ist⁹. Ein Beamter, der sich schon vor der Machtübernahme aktiv für die NSDAP eingesetzt hat oder in der Bewegung mitarbeitet, wird bei der Frage der Beförderung einem politisch nicht tätigen Beamten vorzuziehen sein, sofern nicht die fachlichen Leistungen dieses Beamten überwiegend sind und das Interesse des Staates seine Beförderung zwingend erheischt. Außerdem werden bei sonst gleicher oder annähernd gleicher Eignung die charakterlichen Eigenschaften eines Beamten, die Erfüllung völkischer Pflichten und seine Kriegsleistungen entscheidend ins Gewicht fallen.

Für die Wertung einer politischen Leistung (Abs. 1 zu b) ist die Beurteilung durch die zuständige Parteidienststelle maßgebend¹⁰.

Der hier festgelegte Begriff der Eignung¹¹ gilt auch für meinen RdErl. vom 20. 7. 36 – II SB. 6760/3633 – über „Verwaltungs-Akademien“ (RMBliV S. 1051). Um auch Beamten, die sich in der Partei, ihren Gliederungen oder ihren angeschlossenen Verbänden betätigen, die Möglichkeit fachlicher Fortbildung zu geben, wird der Stellvertreter des Führers die Dienststellen der Partei, der Gliederungen und angeschlossenen Verbände anweisen, im Rahmen des Möglichen auch den durch ihre politische Tätigkeit besonders beanspruchten Beamten¹² durch Urlaubsgewährung den Besuch der Verwaltungs-Akademien zu ermöglichen.

Zusatz f. d. Gemeinden, Gemeindeverbände, sonst. Körperschaften d. öffentl. Rechts:
Ich ersuche, entsprechend zu verfahren.

Zusatz f. d. Obersten Reichsbehörden, den Preuß. Ministerpräsidenten, den Preuß. Finanzminister, das Reichsbankdirektorium:

Ich bitte, für Ihren Geschäftsbereich entsprechende Weisung zu geben.

An die nachgeordneten Behörden, Gemeinden und Gemeindeverbände, sonst. Körperschaften des öffentl. Rechts.

⁵ Neben vorstehendem Satz Marg. Killys: „Und die Teilnahme am politischen Leben durch Mitwirkung an dessen Gestaltung? #o#####? Gesetzgeber!“

⁶ Nachfolg. Konjunktionalsatz von Killy z. T. unterstrichen und Marg.: „Es gibt aber auch Fälle, in denen das nicht möglich wird. Die bedürfen also auch einer Regelung, damit gerade die leitende Tätigkeit im Staate nicht Schaden leidet.“

⁷ Vorausgehender Satzteil von Killy unterstrichen und Marg.: „Also ausschlaggebend die Tätigkeit in den Formationen!“

⁸ Marg. Killys: „Voraussetzung. Das steht schon im DBG § 3 Abs. 2 S[atz] 1.“ Dieser lautete: „Der Beamte hat jederzeit rückhaltlos für den nationalsozialistischen Staat einzutreten und sich in seinem gesamten Verhalten von der Tatsache leiten zu lassen, daß die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei in unlöslicher Verbundenheit mit dem Volke die Trägerin des deutschen Staatsgedankens ist.“

⁹ Vorstehender Satz von Killy unterstrichen und Marg.: „Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Die pol. Zuverlässigkeit ist Voraussetzung und selbst[erständlich]. Die geistige, charakterliche Eignung und fachliche Tüchtigkeit ist wesentlich, die Zuverl[ässigkeit] daneben selbstverständlich.“

¹⁰ „Maßgebend“ von Killy unterstrichen und Zusatz: „Nein!“ Am Rand von ihm Fragezeichen und Marg.: „Auch über dieses Urteil ist der Beamte zu hören, bevor er verwendet wird.“

¹¹ Vorausgehender Satzteil von Killy unterstrichen und mit „?!“ versehen.

¹² Vorausgehender Teilsatz von Killy z. T. unterstrichen und Marg.: „Und die durch fachl. Tätigkeit besonders beanspruchten Beamten? Warum die nicht auch?“

12. März 1938

An die Obersten Reichsbehörden, den Preuß. Ministerpräsidenten, den Preuß. Finanzminister, das Reichsbankdirektorium durch *Abdruck*.“

Bevor ich die Veröffentlichung des Runderlasses im RMBliV anordne, bitte ich, mir Ihre Stellungnahme mitzuteilen¹³.

Fr[ick] 12/3.

Pf[undtner] 11/3

¹³ RKabR Killy ließ die Angelegenheit sechs Wochen liegen und benachrichtigte nach Rücksprache mit Lammers den im RIM zuständigen Ref. MR Foerster am 30. 4. 1938 telefonisch, „daß wegen der außerordentl. Belastung der letzten Wochen und der bevorstehenden Romreise [3.–10. Mai] noch nicht habe Stellung genommen werden können. Vorläufig werde Frist bis 1. 6. erbeten.“ Am 1. 7. 1938 vermerkte Killy, Foersters Vertreter MR Goedecke sei „fernmdl. davon unterrichtet, daß die im vorl. Entwurf angeregten Fragen im Zusammenhang mit den schwebenden beamtenpol. Fragen (Nachwuchs) [hierzu Dok. Nr. 57] besprochen und ggf. vorgetragen werden sollen. Eine Zurückstellung b[is] a[uf] w[eiteres] sei daher erforderlich.“ R 43 II/452, Bl. 89. Weiteres seitens der Rkei erfolgte indes nicht, der Erlaßentwurf blieb unerledigt. – Auch bei anderer Gelegenheit wußte Killy die ausschlaggebende Gewichtung der polit. Beurteilung bei der Beamtenernennung zu hintertreiben: vgl. Dok. Nr. 67.

Zitierhinweis

Nr. 58 Entwurf eines Schreibens des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern an den Stellvertreter des Führers. 12. März 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d058>